



Nr. 96 Kabinettsitzung vom 12. März 1923, 17.30 Uhr

R 43 I/1383 , Bl. 69-71

Anwesend: Cuno, Oeser, Hermes, Becker, Brauns, Heinze, Geßler, Groener, Albert, Luther; StS Hamm, Brugger, v. Maltzan; MinDir. Meissner, Meyer-Gerhard, Denhard, Miller; MinR Wever, Kempner; Protokoll: RegR v. Stockhausen.

Beginn: 17:30

[Tagesordnung]

- 1) Entwurf eines zweiten Gesetzes über die Eintragung von Schiffspfandrechten in ausländischer Währung. [...]*
- 2) Entwurf eines Gesetzes über die Anlegung von Mündelgeld. [...]*
- 3) Entwurf einer Verordnung gegen die unerlaubte Zahlung von Abgaben und Gebühren und gegen den unerlaubten Warenverkehr über die Reichsgrenzen und zwischen besetztem und unbesetztem Gebiet.*
4) Musikausübung durch Beamte. [...]
- 5) Veröffentlichungsperioden der Preisstatistik.*
- 6) Frage der Reichsvermögensverwaltung im besetzten Gebiet und Frage über den Umfang der Besatzung.*
- 7) Außerhalb der Tagesordnung: Gesetzentwurf über die Anlegung gesetzlicher Reserven der Aktiengesellschaften in Dollarschatzanweisungen des Reichs. (Initiativantrag Müller-Franken bis Leicht Nr. 5621)*
8) Außerhalb der Tagesordnung: Aus dem Ruhrgebiet.
- 9) Außerhalb der Tagesordnung: Gehaltsfragen.*

1) Entwurf eines zweiten Gesetzes über die Eintragung von Schiffspfandrechten in ausländischer Währung. [...]

2) Entwurf eines Gesetzes über die Anlegung von Mündelgeld. [...]

3) Entwurf einer Verordnung gegen die unerlaubte Zahlung von Abgaben und Gebühren und gegen den unerlaubten Warenverkehr über die Reichsgrenzen und zwischen besetztem und unbesetztem Gebiet ¹.

Der Herr *Reichsminister des Innern* wendet sich gegen einen Erlaß der Verordnung aufgrund des Artikels 48 der Reichsverfassung. Er schlägt vor, die Verordnung entweder aufgrund des Notgesetzes zu erlassen oder den Weg eines besonderen Reichsgesetzes zu wählen.

Der Herr *Reichsminister der Justiz* ist der Auffassung, daß sich die Verordnung rechtlich auf Artikel VI des Notgesetzes vom 24. Februar 1923 stützen lasse. Das Kabinett tritt dieser Auffassung bei ².

Es schließt sich eine Aussprache über die wirtschaftlichen Folgen der Verordnung an.

Der Herr *Reichswirtschaftsminister* ist der Auffassung, daß eine verschärfte Handhabung der Verordnung erfolgen müsse, um den Verhältnissen im Ruhrgebiet und den Wünschen der Bevölkerung Rechnung zu tragen.

Der Herr *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* wendet sich gegen eine besonders verschärfte Anwendung der Verordnung mit Rücksicht auf die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung im Einbruchgebiet ³. Die Abstempelung der Zolldeklarationen und die Vorlegung gewisser Manifeste fielen seiner Ansicht nach nicht unter das Gesetz.

Nach längerer Aussprache erklärte der Herr *Reichskanzler* daß grundsätzlich die Vorlegung der Zollmanifeste nicht unter den Wortlaut der Verordnung falle, daß die Vorlegung jedoch zweifellos unerwünscht sei und daß man alles tun müsse, um zu verhindern, daß sie zur Regel werde. Sollte eine Verschärfung der Verordnung in Anbetracht der Lage notwendig werden, so sei eine neue Bespre-

¹ Die frz.-belg. Eingriffe in die Ein- und Ausfuhr des bes. Geb. hatte die RReg. bereits in früheren Erklärungen als rechtswidrig zurückgewiesen und mit Erklärung vom 22. 2. die Befolgung der betr. frz.-belg. VO ausdrücklich verboten (s. Anm. 8 zu Dok. Nr. 75). Der vorliegende VO-Entwurf gibt der Erklärung einen gesetzlichen Rahmen. Er verbietet unter Androhung von Gefängnis- und Zuchthausstrafen in § 1 die Zahlung von Steuern, Zöllen oder sonstiger Abgaben und Gebühren an andere als die nach den dt. Vorschriften zuständigen Stellen. § 2 verbietet die Einholung von Ein- und Ausfuhrbewilligungen bei den frz.-belg. Stellen; darüber hinaus auch die Ein- oder Ausfuhr aller Waren, von denen bekannt ist oder angenommen werden muß, daß sie den frz.-belg. Bewilligungen unterlegen haben (VO-Entwurf mit Referatengutachten in R 43 I/1383, Bl. 81 f.).

² Der VO-Entwurf, am 6. 3. vom RFM übersandt, sah den Erlaß aufgrund des Art. 48 Abs. 2 vor. Zur besonderen Dringlichkeit hatte der RFM erklärt: „Im Interesse des Widerstandes gegen die völkerrechtswidrige Besetzung deutschen Gebiets halte ich es für unbedingt erforderlich, daß die VO sofort in Kraft tritt und bitte deshalb, ihre Beratung schon in die TO der nächsten Kabinettsitzung aufzunehmen.“ (R 43 I/1383, Bl. 80). Auf Anfrage Hamms, ob die VO nicht aufgrund des Notgesetzes erlassen werden könne, vermerkt Kempner am 12. 3.: „RWiMin. und RJMin. wollten die Bestimmungen aufgrund des Notgesetzes erlassen, das RFMin. war dagegen. StS Trendelenburg teilt mir mit, daß, nachdem über diese Kontroverse eine Woche Zeit verlorengegangen wäre, nunmehr auch das RWiMin. die Bestimmungen durch VO des RPräs. in Kraft setzen wolle, weil sonst weiterer Zeitverlust entstände und damit die Gefahr des Abbröckelns im Ruhrgebiet wachse.“ (R 43 I/1383, Bl. 83 f.). Die VO wird unter dem 16.3.23 aufgrund des Notgesetzes erlassen (RGBl. I, S. 188).

³ StS Hamm hatte auf der Kabinettsvorlage dazu angemerkt: „Die VO enthält keinerlei Ausnahmebefugnis, daß einmal Einfuhrgenehmigung notwendig erscheinen sollte für Lebensmittel und Rohstoffe; man muß sich also heute ganz klar darüber sein, daß man auch eine solche Zufuhr, z. B. von Stoffen für die Margarinewerke am Niederrhein, niemals zulassen will, [oder] man muß eine versteckte Ausnahmebestimmung aufnehmen.“ Dazu vermerkt Kempner am 12. 3.: „Ausnahmebefugnisse für die Regierung wolle das RWiMin. deshalb nicht in die VO aufnehmen, weil es sonst mit Anträgen auf Ausnahmebewilligung überschüttet und dann allmählich die Ausnahme zur Regel würde. Es sei aber in Aussicht genommen, wenn einmal entsprechende Notwendigkeiten eintreten, durch eine weitere VO die Bestimmungen für Lebensmittel und nötigenfalls für Rohstoffe außer Kraft zu setzen.“ (R 43 I/1383, Bl. 83; 84).

chung anzuberaumen. Besondere Verhältnisse seien für Kohle gegeben, die heute nicht näher erörtert werden sollten⁴.

Der Herr *Reichsverkehrsminister* beantragt zu § 1 der Verordnung hinter „Geldbeträge“ einzufügen „Eisenbahnfrachtbeträge und Personenfahrgelder“.

Das Kabinett stimmt zu⁵.

4) Musikausübung durch Beamte. [...]

5) Veröffentlichungsperioden der Preisstatistik.

Der Herr *Reichswirtschaftsminister* beantragt, die Entscheidung über die Vorlage um einen Monat zurückzustellen.

Das Kabinett stimmt zu⁶.

6) Frage der Reichsvermögensverwaltung im besetzten Gebiet und Frage über den Umfang der Besatzung.

Der Herr *Reichsschatzminister* macht Mitteilungen über die militärischen Bauten, die auf Wunsch der Rheinlandkommission im besetzten Gebiet hergestellt werden müßten⁷. Die Bauten seien zum größten Teil beendet. Es frage sich nun, ob man sie unter den gegenwärtigen Verhältnissen weiter fortführe, da naturgemäß die Fortsetzung der Kasernen- und Flugplatzbauten für Frankreich auf die Bevölkerung einen schlechten Eindruck mache. Andererseits sei jedoch zu berücksichtigen, daß auch beim Einstellen der Bauten ein erneuter Druck seitens der Besatzung auf die Bevölkerung ausgeübt werde⁸, daß man die englische Zone nicht besonders behandeln könne und daß ein praktischer Erfolg im französischen Etat wohl erst im Laufe einiger Monate zu verzeichnen sein werde. Außerdem

⁴ Durch VO Nr. 148 vom 1. 3. (gleichlautend VO Nr. 18 vom 27. 2. für das besetzte Ruhrgebiet) hatte die Irko die Einziehung der Kohlensteuer übernommen und die Erteilung von Ausfuhrbewilligungen an die vollständige Zahlung der Kohlensteuer geknüpft. Bei Nichtbezahlung erfolge Beschlagnahme der Kohlen oder anderer Vermögenswerte; die Steuerpflichtigen oder ihre Bevollmächtigten können durch Militärgerichte gefangengesetzt werden. Wortlaut der VO in RT-Drucks. Nr. 5876, Bd. 378, S. 63 ff. Am 14. 3. ergehen die Ausführungsbestimmungen für diese VO im Ruhrgebiet. Sie verbieten jeglichen Kohlentransport ohne Genehmigung der MICUM und machen diese Genehmigung wiederum abhängig von der Zahlung der Kohlensteuer (a.a.O., S. 141 f.). Die dt. Industriellen lehnen Steuerzahlungen an die Franzosen und Belgier ab. Akten dazu in R 43 I/211.

⁵ Mit Schreiben vom 19. 3. übersendet der REM einen von ihm nach der Sitzung angefertigten Vermerk, der die Stellungnahme des RK ausführlicher wiedergibt. Abschließend schreibt der REM: „Nach Schluß der Kabinettsitzung und am folgenden Tage habe ich gegenüber dem ohne Vorbereitung der anderen Kabinettsmitglieder gestellten Antrag des Herrn RVM, auch Eisenbahnfrachten in die VO einzubeziehen, bei dem Herrn RK Bedenken geltend gemacht.“ (R 43 I/1383, Bl. 79). Die VO vom 16. 3. läßt den Antrag des RVM unberücksichtigt. Daraufhin legt der RVM dem Kabinett am 29. 3. einen eigenen VO-Entwurf vor, der die Entrichtung von Gebühren für den Personen- und Güterverkehr an die frz.-belg. Regie verbietet (s. Dok. Nr. 111, P. 2).

⁶ Mit Schreiben vom 23. 2. hatte der RWiM eine Kabinettsentscheidung beantragt, ob die Reichsindexziffern zweimal im Monat zu veröffentlichen seien (R 43 I/1152, Bl. 56-57). Offermann vermerkt dazu für den RK: „Die Reichsindexziffer wurde bisher monatlich einmal amtlich veröffentlicht. Der Herr RWiM hält eine zweimalige Veröffentlichung für erforderlich, da sonst den illegitimen Einflüssen der wilden Indizes Tor und Tür geöffnet sei. Der Herr RArbM verhält sich ablehnend, er wäre eventuell bereit, einer zweimaligen Feststellung des Indexes zuzustimmen, wenn nur in einem Falle Veröffentlichung feststände. Dies hält der Herr RWiM für nicht ausreichend. Eine Einigung war daher nicht zu erzielen.“ (R 43 I/1152, Bl. 58). Nach der Rücksprache mit dem RK am 8. 3. vermerkt Offermann: „Der Herr RK bittet, die persönliche Auffassung des Herrn RWiM festzustellen. Angesichts der Stabilisierung der Mark dürfte nach Ansicht des RK eine zweimalige Veröffentlichung vielleicht sich erübrigen.“ (R 43 I/1152, Bl. 59). Das Kabinett berät erst am 25. 5. wieder über diese Frage (Dok. Nr. 167, P. 4).

⁷ Nach Art. 8, Teil a des Rheinlandabkommens war die RReg. verpflichtet, den Besatzungstruppen alle für sie erforderlichen militärischen Gebäude und Anlagen zur Verfügung zu stellen.

⁸ Art. 8, Teil b des Rheinlandabkommens bestimmt: „Erweisen sich die bestehenden militärischen Anlagen als unzureichend oder ungeeignet, so dürfen die alliierten und assoziierten Truppen jedes öffentliche oder private Gebäude mit seinem Personal in Anspruch nehmen, wenn es ihnen für diesen Zweck geeignet erscheint oder, falls dies nicht ausreicht, die Errichtung neuer Kasernen fordern.“

seien ja, wie er bereits bemerkt habe, die Bauten im wesentlichen beendet. Er müsse daher bei Würdigung der letzten Gesichtspunkte dem Kabinett vorschlagen, es bei dem gegenwärtigen Zustand zu belassen.

Das Kabinett stimmt der Auffassung des Herrn Reichsschatzministers zu.

7) Außerhalb der Tagesordnung: Gesetzentwurf über die Anlegung gesetzlicher Reserven der Aktiengesellschaften in Dollarschatzanweisungen des Reichs. (Initiativantrag Müller-Franken bis Leicht Nr. 5621)

Das Kabinett stimmt zu ⁹.

8) Außerhalb der Tagesordnung: Aus dem Ruhrgebiet.

Der Herr *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* berichtet, daß nach ihm zugegangenen Mitteilungen die Kaufleute in Essen, Bochum und wohl auch in Dortmund an Franzosen Waren verkauften und daß sie, daraufhin zur Rede gestellt, geantwortet hätten, sie wären gezwungen das zu tun, da sie ja nicht wüßten, ob sie genügend entschädigt würden, wenn ihre Läden bei Verweigerung des Verkaufs an Franzosen geplündert würden ¹⁰.

Der Herr *Reichsverkehrsminister* teilt mit, daß sich gewisse Zeichen in der Bevölkerung geltend machten, die auf eine nicht genügende deutsche Propaganda schließen ließen.

Der Herr *Reichsminister der Finanzen* bittet, die Frage der Propaganda im Ruhrgebiet zum Gegenstand einer besonderen Besprechung zu machen.

9) Außerhalb der Tagesordnung: Gehaltsfragen.

Der Herr *Reichsminister der Finanzen* macht Mitteilungen über die Verhandlungen mit den Spitzenorganisationen, in denen man sich mit der Frage der Vorauszahlung des Gehalts beschäftigt habe. Er bittet das Kabinett, sich mit einer Vorauszahlung etwa am 19. März einverstanden zu erklären ¹¹; über die Verrechnung der Vorauszahlung solle mit den Spitzenorganisationen am 10. April 1923 verhandelt werden, wobei man die durch die weitere Preisgestaltung eintretenden Verhältnisse besonders zu berücksichtigen haben würde ¹². Das Kabinett stimmt dem Vorschlag des Herrn Reichsministers der Finanzen zu.

⁹ Der von SPD, DDP, Zentrum, BVP, DVP und DNVP eingebrachte Gesetzentwurf (RT-Drucks. Nr. 5621, Bd. 377) war kurz vor der Kabinettsitzung im RT verabschiedet worden. Das RFMin. bat um nachträgliche Zustimmung des Kabinetts. Verkündung als Gesetz am 12.3.23 (RGBl. I, S. 167; auch Schultheß 1923, S. 51).

¹⁰ Die Gewerkschaften sowie die Handels- und Handwerkskammern des Ruhrgebiets hatten am 16. 2. die Kaufleute, Handwerker und Gastwirte des Einbruchsgebiets aufgefordert, alle Verkäufe und Dienstleistungen an frz. und belg. Militär- und Zivilpersonen einzustellen (Aufruf in R 43 I/211, Bl. 265). Bgm. Schmid erklärte in einer Besprechung mit Gewerkschaftlern und Vertretern des Kleinhandels und Kleingewerbes am 19. 2., „daß der vollständige Boykott in der Richtung der Regierungspolitik liege, daß man ihn aber nicht von oben befehlen könne, sondern daß er aus der Bevölkerung selbst herauswachsen müsse.“ Der entstehende Schaden würde ersetzt wie andere Schäden, die infolge der Ruhrbesetzung einträten (R 43 I/209).

¹¹ Die Arbeitnehmerorganisationen hatten bei ihren Verhandlungen im RFMin. zunächst auf Lohnerhöhungen bestanden und sich erst dann mit der kategorischen Ablehnung des RFMin. abgefunden, als ihnen Vorauszahlungen zugestanden worden waren. Am 12. 3., 15 h, hatten die abschließenden Verhandlungen mit den Organisationen im RFMin. stattgefunden (R 43 I/2565, Bl. 164, 169, 174).

¹² Am 9. 4. werden im RFMin. mit den Spitzengewerkschaften neue Vorauszahlungen ausgehandelt (Vermerk Offermanns in R 43 I/2565, Bl. 181).

Zitierhinweis

Nr. 96 Kabinettsitzung vom 12. März 1923, 17.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Cuno, bearb. von Karl-Heinz Harbeck, 1968, S. 305–308 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/cun-D96>